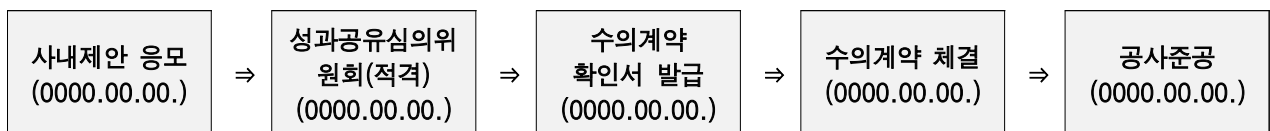


1. 업무개요

광주전남제주환경본부(○○○○○처 ◆◆◆◆부, 이하 “◆◆◆◆부”라 함)는 수질 자동측정망 설치·운영 및 유지관리와 수질원격감시체계 관제센터 및 수질오염방제센터 운영·관리 업무를 수행하고 있다.

그리고, ◆◆◆◆부에서는 수질측정소 이송관로가 미세척 운영방식으로 설계되어 배관오염에 수반된 측정데이터 신뢰도 저하 현상, 유지관리인력, 정비·가동 정지 소요기간, 그 소요비용이 매년 과다하게 발생(-,---만원/개소) 하고 있어 이를 해소하고자 [표 1]과 같이 수의계약형 성과공유제를 추진하여 최종 적격 판정 후 수의계약으로 “해·담수형 측정배관 간섭물질 배제효율화 도수시스템 설치공사”를 시행하였다.

[표 1] 수의계약형 성과공유제 추진 현황



2. 관련규정 및 판단기준

공단 「성과공유제 운영지침」 제3조(용어의 정의)에 따르면, “성과공유”란 과제의 목표 달성 후 위·수탁기업 간 상호 협약에 따른 물품구매, 수의계약, 재무적 이익공유 등의 계약이행 행위를 말한다고 되어 있고,

같은 지침 별표 1 성과공유(협력이익공유)제 추진 절차에 따르면, [표 2]와 같이 수의계약형의 경우 성과평가 결과 최종 적합일 경우 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제8조 및 성과공유확인제 운영요령 제7조에 따라 수의계약용 확인서를 발급받아 수의계약을 체결할 수 있다고 규정되어 있다.

[표 2] 성과공유(협력이익공유)제 추진절차(공단 성과공유제 운영지침 별표1 일부 발췌)

주체	추진절차	비고
주관부서	종합관리시스템 등록 및 결과 통보	
소관부서 수탁기업	과제수행 및 성과공유	
		최종신청 예비검토 (생략가능)
주관부서	성과공유심의위원회 개최 성과평가 심의	
주관부서	성과평가 결과 통보	
	수의계약형	YES 수의계약용 확인서 신청
	NO	
주관부서	성과공유과제 확인서 발급 및 결과통보	수의계약용 확인서 발급
소관부서		수의계약 후 결과제출 (소관부서, 수탁기업)
주관부서		성과공유과제 확인서 발급 및 결과통보

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 따르면, 계약담당 공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그

사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 할 수 있도록 되어 있고

같은 법 제13조(감독)에 따르면, 계약담당공무원은 공사, 제조, 용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약을 적절하게 이행하도록 하기 위하여 필요하다고 인정하면 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 직접 감독하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 감독을 하게 하여야 한다고 규정되어 있다.

계약예규 공사계약일반조건 제27조(검사)에 따르면, 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 계약상대자에게 필요한 시정조치를 요구하여야 한다고 규정되어 있다.

따라서, 감독자(㉠급 ㉠㉠㉠) 및 검사자(㉡급 ㉡㉡㉡)는 관계법령에 따라 계약상대자로부터 준공계가 접수되면 공사 현장에 입회하여 공사가 설계도서대로 시공되었는지를 확인하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆◆◆◆부는 0000. 00. 00. 수의계약형 성과공유제를 추진하여 최종 적격판정 후 수의계약용 확인서를 발급받고 0000. 00. 00. “해·담수형 측정배관 간섭물질 배제효율화 도수시스템 설치공사”를 수의계약¹⁾으로 체결하여 0000. 00. 00. 준공하였다.

가. 공사완료보고서 준공사진 증빙 확인 미흡

광주전남제주환경본부 종합감사 시 준공검사에 대한 적정 여부를 확인한 결과,

1) 계약업체명: (주)=====, 공사기간: 0000. 00. 00. ~ 0000. 00. 00. 공사금액: ---,---,---원

(주)=====에서 제출한 공사완료보고서에서는 공사기간(0000.00.00.~00.00.)에 공사한 준공사진을 제출하였으나, ◆◆◆◆부-0000(0000.00.00.) “상생협력제도(성과공유제 수의계약형) 최종보고서 제출” 문서에 첨부된 최종보고서 사진과 준공 사진이 [그림 1]과 같이 동일한 사진임을 확인하였다.

[그림 1] 준공사진과 최종보고서 사진 비교

준공사진(0000. 00. 00. ~ 00. 00.)		최종보고서 사진(0000. 00. 00.)	
			
피그 발사/회수 장치 연결 설치 작업			
			
측정소 외부 호스 해체 및 파이프 철거 작업			
			
펌프 유지관리 점검구 제작 및 설치			

나. 산업안전보건관리비 집행내역 확인 미흡

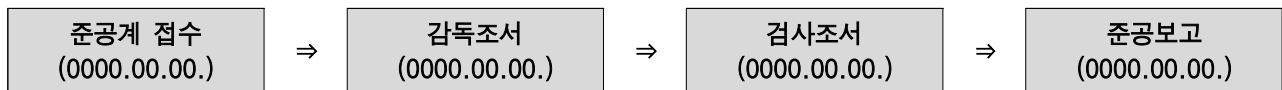
(주)=====에서 준공계로 제출한 산업안전보건관리비 사용내역서의 집행내역을 확인한 결과 집행일자가 [그림 2]와 같이 공사기간이 아닌 0000. 00. 00., 0000. 00. 00. 날짜에 구매한 거래명세서를 집행내역으로 제출하였음에도 준공검사 시 산업안전보건관리비를 적정하게 집행한 것으로 준공검사를 완료하였다.

[그림 2] 산업안전보건관리비 사용 집행내역 중 거래명세표

[illegible]

다. 준공검사 감독 및 검사업무 미흡

(주)=====로부터 0000. 00. 00.에 준공계가 접수되어 0000. 00. 00.에 준공 보고를 완료하면서 감독자(☞급 ㉠㉠㉠)는 0000. 00. 00. 준공감독조서에서 과업내용서와 기타 약정대로 공사가 준공되었음을 인정하였고, 검사자(☞급 ㉢㉢㉢)는 0000. 00. 00. 준공검사조서에서 감독조서에 의거하여 검사한 결과 과업내용서와 기타 약정대로 공사가 준공되었음을 인정하였다.



준공계가 접수되면 현장에 입회하여 공사가 과업내용서와 기타 약정대로 준공되었는지 여부를 확인해야 하나, 복무 관리 현황을 확인한 결과 준공계 접수 일(0000.00.00.)부터 준공 완료일(0000.00.00.)까지 감독자(☞급 ㉠㉠㉠) 및 검사자(☞급 ㉢㉢㉢)가 현장 출장을 가지 않았으며, 현장 확인 없이 감독조서 및 검사조사를 인정하는 등 관련 업무를 소홀히 한 사실을 확인하였다.

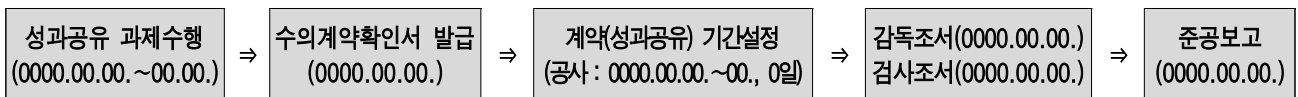
이는 ◆◆◆◆부에서 수의계약형 성과공유제로 기설치된 성과물에 대한 대가를 지급하고자 “해·담수형 측정배관 간섭물질 배제효율화 도수시스템 설치 공사”를 수의계약으로 공사계약을 체결하여 기설치된 최종보고서(0000.00.00.)를 인용하여 준공검사를 완료함으로써 공사금액 ---,---,---원을 준공대가로 지급하였다.

4. 관련자(부서) 의견

◆◆◆◆부에서는 00여년 고질적 문제점인 고소/중량 위험업무인 배관세척

수작업의 자동화 실현으로 산업안전/중대재해특별법 대처 및 예산절감 등 경영 혁신하고자, 〇〇〇〇〇〇〇〇원의 공고 응모(0000.00.00.), 성과공유심의위원회의 “과제 선정 평가(0000.00.00., 적격 판정)” 및 성과품 개발 설치 완료보고서 (0000.00.)의 “최종 심의(0000.00.00., 적격 판정)” 등의 절차를 거쳐 성과공유과제를 모범적으로 수행(0000.00.00., 0000년도 ----- ----- 경진대회 --상) 하였습니다.

먼저 준공사진 및 산업안전보건관리비 지적사항은 당초 〇〇〇〇〇〇〇〇원의 수의계약기업과 공단(◆◆◆◆부) 매칭 시 약정된 조건부 물품구매 절차 즉 일정 별 추진내역(위 완료보고서 p.00) “추진단계”와 성과공유 내역(같은 완료보고서 p.00) “사업계획서 성과공유”에 따라 계약 내지 준공은 위 완료보고서 및 발급이 이루어진 수의계약용 확인서²⁾(0000.00.00., 성과공유제확산추진본부의 장) 증빙으로 서 투명하게 인용 및 갈음되었고,



다음 준공검사 지적사항 또한 과제명에 기재된 “설치”에 유사한 “공사” 방식을 채택하고, 체결된 공사 계약기간(공사 : 0000.00.00.~00., 0일) 내 계약(0일차), 감독자·검사자 선정(0일차), 감독조서(0일차) 후 연말 계약대가 집행³⁾ 관련으로 검사조서(준공보고, 0000.00.00.) 되었으며, 업체 제출서류에 우선 위와 같은 이유 및 증빙으로 인용·갈음되고 신속히 검사 및 준공되었습니다.⁴⁾

2) 최종적격 판정에 따라 현장 준공을 진행하는 한편 발급 대기 중이던 수의계약확인서를 수령한 즉시 설치공사 -- 장 발주계획(안)(0000.00.00.)을 시행하고, 그 계약체결 결과를 〇〇〇〇〇〇〇〇부에 회신(0000.00.00.) 하였음.

3) ◆◆◆◆◆◆◆◆부-0000(0000.00.00.) “광주전남제주환경본부 연말 전 각종 계약대가 집행관련 협조 요청” (~ 00.00.한)

4) 관련문서: 성과공유제 개발품 시운전 현장 적용성 평가분야 보완 추진계획(안) 등 0건 (출장복명 별첨)

[표 3] 연말 계약 순연 관련 성과공유과제 검수 추진 현황 5)

구분	성과공유제 (과제 수행기간)	예비 준공(적극행정)		준공(현장 및 서류)
		1차	2차	
수행내용	과제수행자 A③A③ (개발품 설치공사)	현장경영(검수 강화)		검사자 B③B③ (수의계약: '00.00.00.~00.)
방문기간/ 참여자	'00.00.00.(0)~ 00.00.(0)/ ○○○○○처장 외 0명	'00.00.00.(0)/ --장, ○○○○○처 외 0명	'00.00.00.(0)/ ○○○○○처장, ◆◆◆◆부장 외 0명	'00.00.00.(0)/ ○○○○○처장, ◆◆◆◆부장외 0명

참고로, 감독자 및 검사자 모두 성과공유제는 최초 업무 경험으로서 제반 업무 추진에 대하여 ○○○○○○○○원 ○○○○○○○○○부에 문의와 더불어 지속적인 지도 및 안내를 받으면서 업무가 추진 및 수행하였다고 의견을 제시하였습니다.

5. 조치할 사항

경영기획본부장(인재경영처장)은 준공검사 업무를 미흡하게 한 광주전남제주환경본부 ○○○○○처 ◆◆◆◆부 Ⅲ급 B③B③ 및 광주전남제주환경본부 ○○○○○처 ◆◆◆◆부 Ⅱ급 A③A③에게 “경고” 조치하시기 바랍니다. 【경고】

5) (수의계약이 0000. 00. 00.자로 이루어진 사유) 성과공유제확산추진본부의 장의 수의계약확인서 발급(○○○○○○○○○원 → -----부 → -·----- --재단 수의계약확인서 발급) 절차에 따라 계약기간이 총 0일로서 단축되었음. 다만, 동 행정 대기시간 --장 등 현장경영(예비검수)으로 설치품 성능확보와 원가계산으로 대가 적정성을 담보하고, 성능 확인과 동시 현장 인도·인수 물품이 되는 사정을 감안 검수절차 상 그 발휘 기술과 현장 설치성능 검증을 제3의 외부기관인 성과공유제확산추진본부의 장에게 득하여(수의계약확인서 발급) 물품 인수조건을 적극행정 및 추가 담보조치를 통해 강화하였는 바 오히려 본 계약/검수 절차의 투명성은 더욱 향상된 것으로 사료됨